

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPÇÃO – EXERCÍCIOS

1. (CESPE/2018/MPE-PI/ANALISTA MINISTERIAL/ÁREA PROCESSUAL) Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o planejado; entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna, até a semana seguinte.
- Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser descoberto, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação pertinente.
- Ainda que não tenha sido informado de que as peças seriam produto de crime, Ciro poderá responder criminalmente por uma das espécies de receptação, caso venha a adquiri-las por valor muito abaixo do preço de mercado.

COMENTÁRIO

Elas já tinham a posse das joias. Logo, efetuaram o delito de apropriação indébita. O crime de receptação representa uma aquisição, ocultação, recebimento de um determinado produto que o agente sabe ser produto de crime.

A assertiva trata da receptação culposa, art. 180, § 3º. Ciro pode vir a responder pelo delito de receptação culposa.

2. (CESPE/2018/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL) Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
- A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu o armamento.



5m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Quem adquire uma arma de fogo, produto de crime, passa a portá-la, e é flagrado portando essa arma de fogo, responde pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e pelo delito de receptação.

3. (CESPE/2018/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA) No que diz respeito à extinção da punibilidade, julgue o item seguinte.
- A extinção da punibilidade pela prática do crime de furto alcança o crime de receptação, haja vista que este último só foi possível em razão do primeiro.

COMENTÁRIO

Para haver receptação, é preciso existir um crime antecedente. O crime de receptação é um crime de fusão, acessório, parasitário.

A receptação só foi possível em razão do crime antecedente, entretanto, a extinção da punibilidade do crime antecedente não gera efeitos sobre a receptação. Há duas exceções em que a extinção da punibilidade do crime antecedente gera efeitos e não é possível punir o autor pela receptação, trata-se de *abolitio criminis* e anistia.

4. (FUNDATEC/2018/DPE-SC/ANALISTA TÉCNICO) Considerando o disposto na Parte Especial do Código Penal, mais especificamente no tocante aos Crimes contra o Patrimônio, analise a seguinte assertiva:

O crime de receptação requer a existência de crime antecedente, sendo que seu sujeito ativo não pode ter sido concorrente desse crime anterior. O crime de apropriação indébita requer dolo posterior e não antecedente à detenção da coisa, pois nesse caso se poderá falar da ocorrência do crime de estelionato.



10m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Exemplo: Um colecionador de relógios pede para que um ladrão de relógios consiga para ele uma determinada marca de relógio no valor de cinquenta mil reais, e que pagará vinte mil reais pelo relógio. O ladrão então consegue o relógio e o colecionador paga vinte mil reais. O comprador do relógio não cometeu crime de receptação, mas é partícipe do crime praticado, logo, se o ladrão praticou um furto, os dois respondem pelo furto qualificado em concurso de pessoas.

Para que haja receptação, o sujeito ativo da receptação não pode ter tido qualquer participação no crime antecedente. Caso contrário, se quem comprou o produto participou do crime antecedente, ele responde pelo crime antecedente.

Concorrente é aquele que participa do crime anterior.

5. (IBFC/2017/TJ-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/FUNÇÃO JUDICIÁRIA) O crime de receptação não admite a modalidade culposa

COMENTÁRIO

É o único crime contra o patrimônio que admite a modalidade culposa, art. 180, § 3º.

6. (IBADE/2017/PC-AC/ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL) Sobre o crime de receptação, é correto afirmar que:
- não é possível a receptação que tenha como crime prévio uma outra receptação.
 - a receptação qualificada admite a modalidade culposa.
 - cuida-se de crime subsidiário ao delito de favorecimento real.
 - majoritariamente, entende-se que, se a infração penal prévia for um ato infracional, não há receptação, pois esta tem como objeto material o produto de um crime.
 - aquele que encomenda a prática de crime patrimonial prévio não responde por receptação ao receber para si o produto do crime.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO


15m

- a. Receptação em cadeia, ou receptação da receptação.
- b. A receptação qualificada pode ser praticada mediante dolo direto ou dolo eventual.
- c. Crime de favorecimento real, art. 349 do CP: o agente presta auxílio para ocultar o produto de crime, em favor de quem praticou o crime. Exemplo: Um sujeito furta uma pulseira de ouro e pede para um amigo guardar essa pulseira de ouro, porque a polícia pode encontrar se fizer um mandado de busca e apreensão na casa do sujeito, o amigo então guarda a pulseira em sua casa.
- d. Ato infracional é uma conduta análoga a crime, praticado por inimputáveis.
- e. É partícipe do crime patrimonial.


20m

7. (CESPE/2018/PC-MA/ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL) Rui e Lino, irmãos, combinaram a prática de furto a uma loja. Depois de subtraídos os bens, Pedro, pai de Rui e de Lino, foi procurado e permitiu, em benefício dos filhos, a ocultação dos objetos furtados em sua residência por algum tempo, porque eles estavam sendo investigados.
- Nessa situação hipotética, a conduta de Pedro configura
- a. receptação.
 - b. favorecimento real.
 - c. favorecimento pessoal.
 - d. hipótese de isenção de pena.
 - e. furto.

COMENTÁRIO

Art. 349 do CP.

8. (CESPE/2017/SERES-PE/AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA) Um indivíduo, sem antecedentes criminais, que, consertando e vendendo telefones celulares novos e usados, exercia comércio clandestino no quintal de casa, expôs à venda, em certa ocasião, um celular roubado avaliado em R\$3.000. Ao ser indagado sobre a procedência do bem, o comerciante alegou que o comprara de um desconhecido, sem recibo ou nota fis-

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

cal. Embora não tenha ficado esclarecido como o celular chegara às suas mãos ou quem o subtraía, é inquestionável a procedência criminosa, já que a vítima, quando do roubo, havia registrado na delegacia a ocorrência do fato, o qual fora confirmado por testemunhas oculares. Nessa situação hipotética, tal indivíduo responderá pela prática de crime de receptação

- a. preterdolosa, por ter agido com dolo na conduta e culpa no resultado.
- b. qualificada, mesmo que a autoria do crime anterior não seja apurada, por tratar-se de crime parasitário ou acessório.
- c. culposa, já que agiu com imprudência ao comprar produtos sem exigir recibo ou nota fiscal.
- d. simples, porque não explorava comércio regular.
- e. dolosa com forma privilegiada, por ser primário e ter bons antecedentes.

COMENTÁRIO

Trata-se de receptação qualificada, por ter praticado no exercício de atividade comercial, art. 180. O indivíduo da questão agiu com dolo eventual.

- b. Basta saber que houve o crime antecedente, não precisa da autoria.
- c. Não é culposa, ele estava na atividade comercial.

9. (CESPE/2015/TCU/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/CONHECIMENTOS GERAIS) Em relação aos crimes contra a fé pública, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item subsecutivo.

O réu primário cujo crime tenha sido o de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre seu valor e preço, ele presumia ter sido obtida por meio criminoso poderá receber o perdão judicial, caso o juiz considere, conforme as circunstâncias, ser adequada tal medida.

COMENTÁRIO

Trata-se de receptação culposa, art. 180, § 3º. Réu primário dentro da receptação culposa. Art. 180, § 5º.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 10.** (FCC/2015/TJ-SE/JUIZ SUBSTITUTO) No delito de receptação qualificada, a expressão “coisa que deve saber ser produto de crime” possui interpretação do STF no sentido de que
- a. se trata de norma inconstitucional com relação ao preceito secundário, por violar o princípio da proporcionalidade quando comparada à pena prevista para o *caput*.
 - b. se aplica apenas aos casos de dolo eventual, excluindo-se o dolo direto.
 - c. abrange igualmente o dolo direto.
 - d. configura má utilização da expressão, por ser indicativa de culpa consciente.
 - e. impede que no exercício de atividade comercial possa se alegar receptação culposa.

COMENTÁRIO

Receptação qualificada é aquela praticada no exercício de atividade comercial ou atividade industrial, e trata-se de dolo direto ou dolo individual.

O STF e o STJ já entendem que, na verdade, é “coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime”.

e. De fato não se pode alegar receptação culposa no exercício de atividade comercial.



30m

GABARITO

1. C
2. C
3. E
4. C
5. E
6. e
7. b
8. b
9. C
10. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.